

Wypełnienie druku umowy

NR Umowy: **NR UMOWY WPISUJE Axpo**

UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ (DALEJ UMOWA)

**DRUK UMOWY WYPEŁNIJ
DRUKOWANYMI LITERAMI**

Zawarta w dniu / / w pomiędzy:

Axpo Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 123, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Gospodarczego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod

numer
reprez

**WPISZ DATĘ
ZAWARCIA UMOWY**

**WPISZ MIEJSCOWOŚĆ, W KTÓREJ
ZAWIERANA JEST UMOWA**

dalej jako **SPRZEDAWCA**

a

z siedzibą w przy ul. , kod pocztowy -

KRS , NIP , REGON

reprezentowana przez:

adres korespondencyjny: przy ul. , kod pocztowy -

dalej jako **KLIENT**, zwanych

**WPISZ DANE KLIENTA - PEŁNĄ NAZWĘ KLIENTA
WRAZ Z DANYMI ADRESOWYMI**

Wypełnienie druku umowy

§1

Przedmiot Umowy

1. Na warunkach i w zakresie określonym w Umowie oraz załącznikach do Umowy, które stanowią jej integralną część, Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej, a Klient zobowiązuje się do zakupu energii elektrycznej oraz terminowego dokonywania płatności za energię elektryczną.
2. Szczegółowe warunki sprzedaży energii elektrycznej, w szczególności sposób określenia niezbilansowania energii elektrycznej oraz jego rozliczania według profilu zużycia, zakres praw i obowiązków Sprzedawcy i Klienta, określone zostają w Ogólnych Warunkach Umowy (dalej „OWU”).

§2

Zobowiązania Sprzedawcy

1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej w Punktach Dostarczania energii elektrycznej, wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy (dalej „Punkty Dostarczania”).
2. Za bilansowanie handlowe realizowane w ramach niniejszej Umowy odpowiedzialny jest Sprzedawca.

§3

Zobowiązania Klienta

1. Na podstawie Umowy Klient zobowiązuje się do terminowej zapłaty za energię elektryczną.
2. Klient oświadcza, że posiada Punkty Dostarczania wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy.
3. Klient oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
4. Klient oświadcza, że pobiera energię elektryczną zgodnie z Grupą Taryfową określoną dla każdego Punktu Dostarczania w Załączniku nr 1 oraz wyraża zgodę na dostęp Sprzedawcy do danych pomiarowych dla Punktów Dostarczania.

§4

Operator Systemu Dystrybucyjnego

1. Operator Systemu Dystrybucyjnego (dalej „OSD”) to

§5

Ilość energii elektrycznej

1. Przewidywana i zadeklarowana ilość energii elektrycznej w całym okresie obowiązywania Umowy została określona dla każdego Punktu Dostarczania w Załączniku nr 1.
2. Klient odbiera energię elektryczną dla danej Grupy Taryfowej na Warunkach Promocyjnych określonych w Załączniku nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 Umowy.
3. W przypadku, gdy Klient nie zużyje w okresie obowiązywania niniejszej Umowy wskazanym w § 6 ust. 2 Umowy zadeklarowanej ilości energii określonej w Załączniku nr 1, wówczas nie będzie obowiązkiem Klienta zapłaty za energię elektryczną za

**WPISZ DATĘ ZAKOŃCZENIA UMOWY, TO
DATA DO KIEDY KLIENT CHCE MIEĆ
ZAWARTĄ UMOWĘ Z Axpo**

**WPISZ DATĘ ROZPOCZĘCIA UMOWY Z UWZGLĘDNIENIEM
OBOWIĄZUJĄCEGO OKRESU WYPOWIEDZENIA U OBECNEGO
SPRZEDAWCY ORAZ USTALONEGO OKRESU Z KLIENTEM**

2. Umowa zawana jest na czas określony, od dnia jej podpisania do dnia [] / [] / [] przy czym rozpoczęcie sprzedaży nastąpi z dniem określonym w ust. 5 niniejszego paragrafu. Po upływie obowiązywania Umowy na czas określony, Umowa będzie obowiązywać na czas nieoznaczony zgodnie z § 8 OWU, chyba że zostanie ona wypowiedziana przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych w § 6 OWU.
3. Umowa obowiązuje od dnia [] / [] / [] do dnia [] / [] / [] zgodnie z ust. 2.
4. Umowa obowiązuje od dnia [] / [] / [] do dnia [] / [] / [] zgodnie z ust. 2.
5. Strony ustalają, że rozpoczęcie sprzedaży nastąpi z dniem [] / [] / [], ale nie wcześniej niż przed:
 - a) dniem pomyślnej weryfikacji zgłoszenia zmiany sprzedawcy przez właściwego OSD oraz
 - b) rozpoczęciem obowiązywania Umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Obowiązywanie umowy/umów o świadczenie usług dystrybucji

Wypełnienie druku umowy



8. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem okresu, o którym mowa w ustępie 2 powyżej lub braku możliwości realizacji Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej na zasadach określonych w § 6 ust. 1-3 OWU.

§7 Sposób rozliczeń

1. Rozliczenie zużycia energii elektrycznej będzie się odbywało w okresach rozliczeniowych wynoszących jeden miesiąc (dalej „Okres Rozliczeniowy”).
2. W rozliczeniach pomiędzy Stronami dla Grup taryfowych określonych w Załączniku nr 1 stosuje się ceny i stawki opłat wskazane w Załączniku nr 2.
3. Terminem płatności jest dzień oznaczony na fakturze VAT, wynoszący nie mniej niż 14 dni od daty wystawienia danej faktury.
4. Podatek od towarów i usług VAT będzie doliczany do wszelkich

**REKOMENDUJEMY WYBÓR
E-FAKTURY – WIĘCEJ KORZYŚCI DLA
KLIENTA, NP. MNIEJSZA OH**

☐ Klient wyraża zgodę na przysyłanie faktury VAT wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail podany w §8 pkt. 1c).

**REKOMENDUJEMY CZYTELNY PODPIS W POSTACI
IMIENIA I NAZWISKA KLIENTA, REKOMENDUJEMY
PIECZĄTKI. PODPIS ZGODNY Z REPREZENTACJĄ
KLIENTA**

Czytelny podpis Klienta:

Postanowienia końcowe

1. Strony ustalają następujące dane kontaktowe Klienta:
 - a) imię nazwisko:
 - b) telefon:
 - c) adres e-mail:
2. Zmiana danych wskazanych w ustępie 1 powyżej nie stanowi

**WYMAGAMY PODANIA NUMERU
TELEFONU JAK I ADRESU E-MAIL**

Klienta będą udostępniane podmiotom trzecim w związku z prawidłową realizacją niniejszej Umowy. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, jak i również do ich zmiany. Sprzedawca oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych przekazanych Sprzedawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy.

4. Podpisując Umowę Klient oświadcza, że zapoznał się oraz akceptuje treść niniejszej Umowy wraz z załącznikami.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę Prawo energetyczne, Kodeks cywilny oraz Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
8. Niniejsza umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach,

**MIEJSCE PRZEZNACZONE
JEDYNIEM DO ZŁOŻENIA
PODPISU PRZEZ Axpo**

Data  /  / 

Podpis Axpo Polska Sp. z o.o.:

Wypełnienie załącznika nr 1

**NR UMOWY
WPISUJE Axpo**

**WPISZ MIEJSCOWOŚĆ,
W KTÓREJ ZAWIERANA
JEST UMOWA**

**WPISZ DATĘ ZAWARCIA UMOWY,
NIE MOŻE ONA RÓŻNIĆ SIĘ Z
DATĄ NA DRUKU UMOWY**

Nr zawarta w dniu

Nazwa Klienta

**WPISZ PEŁNĄ
NAZWĘ KLIENTA**

Lp	Adres miejsca dostarczania energii elektrycznej					Nr licznika dla poszczególnych miejsc dostarczania energii elektrycznej	OSD	Grupa taryfowa	Planowana ilość energii w całym okresie umowy [MWh]			
	Ulica	Nr budynku	Nr lokalu	Miejscowość	Kod pocztowy				2015	2016	2017	2018

**WPISZ DANE ADRESOWE PPE –
WYMAGAMY DANYCH ZGODNYCH Z
FAKTURĄ DYSTRYBUCYJNĄ**

**WPISZ DANE
ZGODNE Z TYMI
NA FAKTURZE**

**WPISZ WARTOŚĆ
ZUŻYCIA Z PODZIAŁEM
NA LATA***

*instrukcje wyliczania zużycia znajdziesz w dokumencie „Instrukcja wyliczania zużycia do umowy sprzedaży”

Wypełnienie załącznika nr 1

WPISZ IMIĘ I NAZWISKO
REPREZENTANTA KLIENTA,
KTÓRY POSIADA PRAWO DO
LOKALU GDZIE
ZLOKALIZOWANY JEST LICZNIK

Ponadto ja oświadczam, że jestem w posiadaniu obowiązującego tytułu prawnego dla o
ID handlowca

**MIEJSCE PRZEZNACZONE
JEDYNNIE DO ZŁOŻENIA
PODPISU PRZEZ Axpo**

WPISZ ID HANDLOWCA, KTÓRY
ZAWIERA UMOWĘ Z KLIENTEM

Data

Czytelny podpis Klienta (sposób reprezentacji):



Podpis Axpo Polska Sp. z o. o.:



REKOMENDUJEMY CZYTELNY PODPIS W POSTACI
IMIENIA I NAZWISKA KLIENTA, REKOMENDUJEMY
PIECZĄTKI. PODPIS ZGODNY Z REPREZENTACJĄ
KLIENTA.

Wypełnienie załącznika nr 2

**NR UMOWY
WPISUJE Axpo**

**WPISZ MIEJSCOWOŚĆ,
W KTÓREJ ZAWIERANA
JEST UMOWA**

**WPISZ DATĘ ZAWARCIA UMOWY,
NIE MOŻE ONA RÓŻNIĆ SIĘ Z
DATĄ NA DRUKU UMOWY**

Nr _____ zawarta w _____ w dniu ____ / ____ / ____

Nazwa Klienta: _____

CENY I STAWKI OPŁAT W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ (NETTO)

WPISZ PEŁNĄ NAZWĘ KLIENTA

Symbol grupy taryfowej	Ceny i stawki opłaty handlowej obowiązują od 01-01-2015 do 31-12-2015				Ceny i stawki opłaty handlowej obowiązują od 01-01-2016 do 31-12-2016				Ceny i stawki opłaty handlowej obowiązują od 01-01-2017 do 31-12-2017				Ceny i stawki opłaty handlowej obowiązują od 01-01-2018 do 31-12-2018			
	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Oplata handlowa (per PPE)	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Oplata handlowa (per PPE)	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Oplata handlowa (per PPE)	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Oplata handlowa (per PPE)
	PLN/MWh			PLN/m-c	PLN/MWh			PLN/m-c	PLN/MWh			PLN/m-c	PLN/MWh			PLN/m-c

**WPISZ CENY UZGODNIONE Z KLIENTEM – NIE AKCEPTUJEMY SKREŚLEŃ. CENY NIE MOGĄ BYĆ
NIŻSZE NIŻ TE W CENNIKU BAZOWYM. WPISUJEMY CENY PAMIĘTAJĄC O KONKRETNICH
STREFACH W TARYFIE KLIENTA NP. C12A STREFA I 320, STREFA II 270.**

Prawidłowy zapis cen dla taryf

Symbol grupy taryfowej	Ceny i stawki opłaty handlowej obowiązują od 01-01-2015 do 31-12-2015			
	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Opłata handlowa (per PPE)
	PLN/MWh			PLN/m-c
C11	300			18
G11	280			18
C12A	340	280		18
C12B	345	270		18
C21	304			18
C22A	321	255		18
C23	306	306	306	18
B23	275	256	249	90

Wypełnienie załącznika nr 4

WPISZ DANE KLIENTA, AKCEPTUJEMY PEŁNĄ
PIECZĄTKĘ FIRMY. NIE AKCEPTUJEMY
SKREŚLEŃ NA PEŁNOMOCNICTWIE.

Nazwa podmiotu:

Siedziba:

Rodzaj rejestru:

Numer rejestru:

NIP:

REPREZENTOWANY PRZEZ:

Imię:

1.

2.

Nazwisko:

Stanowisko:

WPISZ IMIĘ I NAZWISKO REPREZENTANTÓW KLIENTA*

* Pamiętaj aby sprawdzić kto jest prawnie upoważniony do reprezentacji Klienta

Wsparcie sprzedaży sme.pl@axpo.com

Wypełnienie załącznika nr 4

KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA PEŁNOMOCNICTWA NA OKREŚLONY CZAS. REKOMENDUJEMY ABY PEŁNOMOCNICTWO BYŁO ZAWIERANE NA CZAS NIEOKREŚLONY

OPCJE

☐ Pełnomocnictwo jest ważne do: [][]/[][]/[][][][]

☐ Pełnomocnictwo udzielone jest bezterminowo.

Data [][]/[][]/[][][][]

Podpis Klienta (sposób reprezentacji):



REKOMENDUJEMY CZYTELNY PODPIS W POSTACI IMIENIA I NAZWISKA KLIENIA, REKOMENDUJEMY PIECZĄTKI. PODPIS ZGODNY Z REPREZENTACJĄ KLIENIA

Zmiana taryfy

W przypadku zaoferowania Klientowi zmiany grupy taryfowej należy pamiętać o dwóch istotnych szczegółach:

1. Należy uzupełnić wniosek o zmianę grupy taryfowej dedykowany przez Axpo.
2. Należy pamiętać o zapisie cen zagwarantowanych dla obecnie obowiązującej taryfy jak i nowej.

Prawidłowy zapis na załączniku nr 2

Symbol grupy taryfowej	Ceny i stawki opłaty handlowej obowiązują od 01-01-2015 do 31-12-2015				Ceny i stawki opłaty handlowej obowiązują od 01-01-2016 do 31-12-2016			
	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Opłata handlowa (per PPE)	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Opłata handlowa (per PPE)
	PLN/MWh			PLN/m-c	PLN/MWh			PLN/m-c
C11	300			18	305			18
C12A	300	275		18	305	280		18

WYMAGAMY ZAPISU CEN DLA OBECNIE OBOWIĄZUJĄCEJ TARYFY JAK I DLA NOWEJ TARYFY ABY KLIENT MIAŁ ŚWIADOMOŚĆ JAKIE CENY GO OBOWIĄZUJĄ*

* W bazie wiedzy znajdziesz wskazówki jak wypełnić „Wniosek o zmianę grupy taryfowej Klienta”

Wypłaszczanie

Axpo dla swoich Klientów może również wypłaszczать stawki za energię elektryczną. Prawidłowy zapis na załączniku nr 2 do umowy, przedstawiono poniżej

Symbol grupy taryfowej	Ceny i stawki opłaty handlowej obowiązują od 01-01-2015 do 31-12-2015				Ceny i stawki opłaty handlowej obowiązują od 01-01-2016 do 31-12-2016			
	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Oplata handlowa (per PPE)	Strefa I	Strefa II	Strefa III	Oplata handlowa (per PPE)
	PLN/MWh			PLN/m-c	PLN/MWh			PLN/m-c
C11	300			18	320			18
C12A	305	305		18	335	335		18
C13	302	302	302	18	310	310	310	18
B23	250	250	250	90	285	285	285	90

Przekazywanie umów do Axpo

Jak?

- Doradca Klienta przekazuje wszystkie podpisane dokumenty wraz z załącznikami listem priorytetowym lub kurierem. Załączniki powinny zostać umieszczone w oddzielnych koszulkach jeżeli dotyczą różnych Klientów.

Kiedy?

- Doradca Klienta ma obowiązek wysłać dokumenty min. 1 w tygodniu. UWAGA! Proces zmiany sprzedawcy nie może zostać rozpoczęty na następny miesiąc dla umów dostarczonych po 25. dniu miesiąca.

Do kogo?

- Doradca Klienta swoje podpisane umowy przekazuje do siedziby Axpo (Al. Jerozolimskie 123; 02-017 Warszawa)

Wsparcie sprzedaży sme.pl@axpo.com

Przydatne informacje

1. Pełnomocnik firmy musi posiadać pisemne potwierdzenie posiadania pełnomocnictwa do reprezentacji spraw firmy, gdzie w zapisie będzie widniał zapis, że posiada on możliwość udzielania dalszych pełnomocnictw. Bez tego zapisu umowa nie będzie pozytywnie zweryfikowana.
2. Podczas zawierania umów ze spółkami z o.o., akcyjnymi lub jawnymi, ważne by sprawdzać zapis KRS Dział II, w którym widnieje informacja jakie osoby są uprawnione do reprezentacji spraw spółki.
3. W przypadku rozbieżności między danymi firmy z faktur dystrybucyjnych a dokumentami rejestrowymi firmy, należy wypełnić oświadczenie o aktualizacji danych Klienta. Dane na załącznikach umowy powinny być aktualne.
4. Dane adresowe PPE należy zapisać na załączniku nr 1 zgodnie z danymi z fakturą. Mogą widnieć rozbieżności w kodach adresowych, dlatego należy zapisać tak jak jest to na fakturach.
5. W przypadku zaoferowania Klientowi zmiany taryfy należy uzupełnić wniosek o zmianie grupy taryfowej jak i na załączniku nr 2 zagwarantować ceny dla obecnie obowiązującej taryfy jak i dla nowej.

Przydatne informacje

6. Dokumenty rejestrowe firm możesz odnaleźć za pomocą portali internetowych:
 - a) <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx> - portal dedykowany działalności gospodarczej posiadającej NIP i REGON
 - b) <https://ems.ms.gov.pl/> - portal dedykowany spółkom akcyjnym, z o.o., jawnych, komandytowych (wszystkim, które posiadają KRS)
7. Jeżeli w dokumentach wymienionych w pkt 6 a i b znajdują się nr NIP i REGON, to nie ma potrzeby przysyłać dodatkowo kopii tych dokumentów do Axpo.
8. Jeżeli w dokumentach wymienionych w pkt 6 a i b nie ma numeru NIP lub REGON, wówczas należy uzyskać od Klienta odpowiednie kopie, które będą potwierdzeniem nadania nr NIP i REGON.
8. W przypadku zawierania umów ze spółkami komandytowymi, wymagamy dostarczenia KRS komplementariuszy.
9. W przypadku zawierania umów z parafiami, należy dostarczyć kopię NIPu oraz kopię aktu powołania na proboszcza. W akcie powołania widnieją zapis, że ma on możliwość zarządzania parafią.